Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Collegamenti — programma completo (punti 1–7)

Legislazione Bancaria 1

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
scheda di studio

Anno Accademico:
2026/2027

Appunti rielaborati dal materiale didattico ufficiale del corso. Documento a uso personale di studio.

Indice

1 Collegamenti — programma completo (punti 1–7) 1

2 Collegamenti — programma completo (punti 1–7) 2

2.1 Ponti fra i punti 2
2.2 Perché 4
2.3 Coppie di contrasto 5
2.4 Rete dei collegamenti 6
2.5 Trappole 7
2.6 Da ripassare 8

1 | Collegamenti — programma completo (punti 1–7)

2 | Collegamenti — programma completo (punti 1–7)

Dove sta nel TUB - **Punto 1** (evoluzione storica e fonti): fuori dal TUB (artt. 41, 47, 117 Cost., direttive UE, Unione Bancaria) + **art. 1** definitorio. - **Punto 2** (autorità creditizie e Unione Bancaria): **Titolo I**, artt. 2-9 (CICR, MEF, BI, finalità art. 5, MVU art. 6-bis, segreto e collaborazione art. 7). - **Punto 3** (attività e soggetti): **Titolo II, Capo I**, artt. 10-12 (attività bancaria, raccolta, obbligazioni). - **Punto 4** (accesso al mercato): **Titolo II, Capo II**, artt. 13-18 (albo art. 13, autorizzazione art. 14, succursali art. 15, libera prestazione di servizi e mutuo riconoscimento artt. 16-18). - **Punto 5** (assetti proprietari): **Titolo II, Capo III**, artt. 19-24 (autorizzazione art. 19, comunicazioni art. 20, informazioni art. 21, indirette/concerto art. 22, nozione di controllo art. 23, sanzioni civili art. 24). - **Punto 6** (esponenti aziendali e partecipanti al capitale): **Titolo II, Capo IV**, artt. 25-26 (partecipanti art. 25 → d.m. 144/1998; esponenti art. 26 → d.m. 169/2020). - **Punto 7** (specialità cooperative): **Titolo II, Capo V**, artt. 28-37 (norma-ombrello art. 28; BP artt. 29-32; BCC artt. 33-37; gruppo bancario cooperativo artt. 37-bis/37-ter; raccordo col c.c. art. 150-bis). - **Filo:** art. 47 Cost. impone di tutelare il risparmio → l'art. 5 affida la tutela alle autorità creditizie con le loro finalità → oggetto della vigilanza è l'attività che l'art. 10 co. 2 riserva alle banche → per esercitarla serve il filtro vincolato dell'autorizzazione (art. 14) → le lettere d) ed e) dell'art. 14 agganciano gli assetti proprietari (art. 19) e gli esponenti (art. 26) → le specialità cooperative (artt. 29-37-bis) innestano le proprie deroghe su ciascuno di questi snodi. - **Logica dei Titoli:** prima chi vigila (I), poi chi è vigilato (II), poi come si vigila (III). E dentro il Titolo II i Capi seguono il ciclo di vita della banca: nozione (I) → accesso (II) → assetti proprietari (III) → esponenti (IV) → specialità cooperative (V).

2.1. Ponti fra i punti

2.1.1. Dentro i fondamentali (punti 1-2-3)

- **[1 → 2]** art. 47 Cost. —[impone la tutela del risparmio che l'art. 5 traduce in]→ finalità di vigilanza.
- **[1 → 2]** passaggio dalla legge del '36 al TUB —[sostituisce la vigilanza strutturale con quella prudenziale, finalizzata a]→ «efficienza e competitività» (art. 5 co. 1).
- **[1 → 3]** prima direttiva 1977, recepita con il d.p.r. 350/85 —[sancisce il]→ carattere d'impresa (art. 10 co. 1) e —[vincola l'autorizzazione a]→ presupposti oggettivi.

- **[3 → 2]** banca-impresa (art. 10 co. 1 + art. 41 Cost.) —[rende incompatibile]→ la vigilanza strutturale → regole predeterminate (art. 4 co. 2) e tecniche (art. 53).
- **[1 → 3]** seconda direttiva 1989 (mutuo riconoscimento) —[si concretizza nella nozione di]→ «banca comunitaria» (art. 1 co. 2 lett. b).
- **[1 → 2]** Reg. UE 1024/2013 —[affida alla BCE i compiti che l'art. 6-bis]→ ripartisce fra More e Less Significant.
- **[3 → 2]** art. 11 co. 3 —[delega al CICR]→ il confine della raccolta «tra il pubblico».
- **[3 → 2]** riserva (artt. 10 co. 2 e 11 co. 2) —[convoglia tutta la raccolta tra il pubblico verso soggetti sottoposti alla]→ vigilanza dell'art. 5.

2.1.2. Dai fondamentali all'accesso (punti 3 e 2 → 4)

- **[3 → 4]** art. 10 co. 2 (riserva dell'attività bancaria) —[rende indispensabile, e la cui violazione integra l'abusivismo ex art. 131, il filtro di]→ art. 14 (autorizzazione).
- **[2 → 4]** Reg. UE 1024/2013, art. 4 par. 1 lett. a —[attribuisce alla BCE il rilascio dell'autorizzazione ex art. 14 co. 2 per]→ tutti gli enti creditizi degli Stati MVU (non solo i significativi).

2.1.3. L'accesso apre agli assetti e agli esponenti (punto 4 → 5 e 6)

- **[4 → 5]** art. 14 co. 1 lett. d) —[incorpora già all'ingresso i presupposti dell'autorizzazione preventiva di]→ art. 19 co. 5 (stesso giudizio in due momenti della vita della banca).
- **[4 → 6]** art. 14 co. 1 lett. e) —[esige già all'ingresso l'idoneità degli esponenti disciplinata da]→ art. 26 + d.m. 169/2020.

2.1.4. Assetti ed esponenti si intrecciano (punti 5 ↔ 6 e 5 → 2)

- **[5 → 2]** art. 19 co. 5 + Reg. UE 1024/2013 art. 15 —[replica per le partecipazioni il procedimento comune MVU: la BCE decide su proposta di]→ Banca d'Italia.
- **[5 → 6]** art. 19 co. 5 (secondo criterio) —[importa nella valutazione del potenziale acquirente l'idoneità degli esponenti di]→ art. 26 co. 3 + d.m. 169/2020.
- **[6 → 5]** art. 25 co. 1 —[individua come propri destinatari i titolari delle partecipazioni qualificate soggette a]→ art. 19.

2.1.5. Le specialità cooperative si innestano su tutto (punto 7 → 4, 5, 3)

- **[7 → 4]** art. 33 co. 1-bis —[aggiunge al procedimento autorizzativo degli artt. 14-17, solo per le BCC,]→ l'appartenenza obbligatoria al gruppo bancario cooperativo.
- **[7 → 5]** art. 30 co. 2 (tetto dell'1% nelle BP) —[rende irraggiungibili finché vige, ma riattiva alla trasformazione in SpA,]→ le soglie autorizzatorie degli artt. 19-24.
- **[7 → 3]** art. 37-bis —[assoggetta il gruppo bancario cooperativo alla vigilanza regolamentare consolidata di]→ art. 53 co. 1, come ogni soggetto vigilato.

2.2. Perché

Fondamentali (punti 1-3) - Perché la legge del '36 comprimeva la concorrenza? → Dopo il '29 si pensava che la concorrenza, almeno nel breve periodo, generasse instabilità. - **Perché il TUB la valorizza senza rinunciare alla stabilità?** → Nel breve periodo elimina le banche inefficienti, nel lungo il sistema è più stabile. - **Perché è finita la vigilanza strutturale?** → La banca è un'impresa e l'art. 41 Cost. le garantisce di scegliere dove e quanto espandersi. - **Perché serve l'autorizzazione?** → Per tutelare il risparmio (art. 47). Ma è vincolata: verifica la solidità di chi entra, non programma il mercato. - **Perché è riservata anche la sola raccolta?** → L'obbligo di rimborso crea l'affidamento del risparmiatore «inconsapevole». - **Perché la BCE non è autorità creditizia?** → L'elenco (art. 1) è del 1993, la BCE vigila dal 2014: è autorità di vigilanza con poteri di fonte UE.

Accesso al mercato (punto 4) - Perché l'autorizzazione è vincolata e non discrezionale? → Per eliminare l'arbitrio della vigilanza strutturale: condizioni tassative = parità di accesso e prevedibilità per chi investe. - **Perché la BCE autorizza e non la Banca d'Italia?** → Il MVU (art. 4 par. 1 lett. a Reg. UE 1024/2013) le dà competenza esclusiva sull'accesso: l'accesso è il presidio strutturale del mercato unico. - **Perché l'art. 18 estende il mutuo riconoscimento a finanziarie non bancarie?** → Per equiparare il gruppo polifunzionale italiano alla banca universale tedesca (passaporto europeo).

Assetti proprietari (punto 5) - Perché l'autorizzazione dell'art. 19 è preventiva? → Solo prima del consolidamento dell'assetto si può valutare l'acquirente senza pregiudicare la gestione; dopo, il rimedio sarebbe solo ablativo. - **Perché «acquisizione a qualsiasi titolo» e non «acquisto»?** → Rileva la disponibilità del voto (pegno, usufrutto, delega, successione, conferimento), non il titolo negoziale: il presidio non deve poter essere aggirato. - **Perché l'art. 23 estende la nozione di controllo oltre l'art. 2359 c.c.?** → Il partecipante può essere persona fisica, fondazione, ente o trust: limitarsi alle società lascerebbe fuori chi governa la banca con una veste non societaria.

Esponenti e partecipanti (punto 6) - Perché la competenza dei partecipanti è «graduata in relazione all'influenza»? → Il socio al 10% e quello di controllo incidono in misura incomparabile: l'art. 25 co. 2 traduce in norma la proporzionalità. - **Perché per la correttezza non ci sono misure correttive, mentre per la competenza sì?** → Le condotte disoneste non si colmano con la formazione: l'art. 26 co. 5 ammette il rimedio solo per competenza e composizione, per la correttezza resta decadenza o reintegro. - **Perché la sospensione ex art. 6 d.m. 169/2020 è atto dovuto?** → La reputazione dell'intermediario non tollera che la banca «scelga» se sospendere un esponente colpito da condanna non definitiva o misura cautelare (max 30 gg, 20 per AD/DG).

Specialità cooperative (punto 7) - Perché le BP non sono a mutualità prevalente pur essendo cooperative? → Mancano operatività prevalente coi soci e localismo, e l'art. 150-bis co. 2 esclude gli artt. 2512-2514 c.c.: resta il voto capitario, non lo scopo mutualistico. - **Perché l'attivo della BP è limitato a 16 mld (art. 29 co. 2-bis)?** → Una governance a voto capitario con tetto dell'1% è inadeguata a presidiare banche di rilevanza sistemica. - **Perché**

le BCC devono aderire a un gruppo bancario cooperativo (art. 33 co. 1-bis)? → Solo l'aggregazione sotto una capogruppo SpA solida dà solidità sistemica e passaporto europeo senza sacrificare il localismo. - **Perché il 70% degli utili a riserva nelle BCC contro il 10% nelle BP (artt. 37 co. 1 e 32 co. 1)?** → I sessanta punti di divario misurano la diversa intensità del vincolo mutualistico (patrimonio indivisibile delle BCC).

2.3. Coppie di contrasto

A	B	Cosa li distingue
Vigilanza strutturale (legge '36)	Vigilanza prudenziale (TUB, art. 5)	Decidere la struttura del mercato in modo discrezionale, oppure fissare regole tecniche prima e lasciare libera la banca
Autorità creditizie (art. 1 lett. a: CICR, MEF, BI)	Autorità di vigilanza (BCE, EBA…)	Poteri attribuiti dal TUB oppure dal diritto UE
More Significant: BCE, vigilanza diretta	Less Significant: autorità nazionale (art. 6-bis)	Vale per la vigilanza **corrente**; l'autorizzazione è procedimento comune per **tutte** le banche
Home country control	Host country control	Regola generale oppure tre eccezioni: liquidità, trasparenza, antiusura e antiriciclaggio
Art. 10: binomio raccolta + credito	Art. 11: sola raccolta	Riserva dell'attività bancaria oppure riserva della raccolta tra il pubblico (nuova rispetto al '36)
Art. 11 co. 3: **non è** tra il pubblico	Art. 11 co. 4: **è** tra il pubblico, divieto non si applica	Fuori dalla fattispecie (es. dipendenti) oppure deroga (es. obbligazioni di società)
Risparmio consapevole	Risparmio inconsapevole	L'investitore sa di rischiare, il depositante no; l'art. 47 li tutela entrambi
Succursale (art. 15)	Libera prestazione di servizi (art. 16)	Presenza fisica stabile con titolo d'insediamento, oppure operatività senza stabilimento (in UE: semplice notifica)
Banca universale	Banca mista	Modello ordinamentale separato dall'industria, oppure pratica storica pre-1936 che mescolava credito a breve e investimento azionario
Autorizzazione (art. 19)	Comunicazione (art. 20)	Valutazione qualitativa dell'acquirente su sei criteri (BCE su proposta BI), oppure mero presidio informativo con soglia BI (3%), senza merito
Controllo ex art. 2359 c.c.	Controllo ex art. 23 TUB	Solo tra società, oppure esteso a qualunque soggetto (persone, enti, trust) e a contratti/clausole statutarie
Sospensione del voto (art. 24 co. 1)	Obbligo di alienazione (art. 24 co. 3)	Sterilizza subito il potere deliberativo (anche per omessa comunicazione), oppure rimuove la quota illecita (solo per mancata/revocata autorizzazione) — si cumulano
Requisiti (onorabilità, professionalità)	Criteri (competenza, correttezza, composizione, indipendenza di giudizio, tempo)	Condizioni tassative che precludono la carica, oppure valutazione motivata; solo competenza e composizione ammettono misure correttive
Sospensione temporanea (art. 6 d.m. 169/2020)	Decadenza (art. 26 co. 5)	Cautelare e provvisoria (condanna non definitiva/misura cautelare), oppure definitiva e dovuta per difetto non colmabile

A	B	Cosa li distingue
Art. 25 (partecipanti)	Art. 26 (esponenti)	Onorabilità (d.m. 144/1998) + criteri senza decreto attuativo, sanzione sul **diritto** (sospensione voto); oppure idoneità piena (d.m. 169/2020), sanzione sulla **persona** (decadenza)
Banca Popolare	Banca di Credito Cooperativo	Mutualità attenuata: 10% a riserva, no localismo, no obbligo di gruppo, attivo max 16 mld; oppure mutualità prevalente: 70% + 3% fondi, localismo (art. 34 co. 2), gruppo obbligatorio (art. 33 co. 1-bis)
Capogruppo SpA	BCC affiliate	Raccoglie capitale sul mercato, no voto capitario, passaporto UE; le BCC però la controllano col 60%+ e lei le dirige col contratto di coesione (controllo invertito)
N. minimo soci BP: 200 (art. 30 co. 4)	N. minimo soci BCC: 500 (art. 34 co. 1)	La soglia BCC più alta riflette il radicamento territoriale; per le BCC si aggiunge la residenza/sede nella zona (art. 34 co. 2)

A cavallo dei punti (cross)

A	B	Cosa li distingue
Autorizzazione all'attività bancaria (art. 14, punto 4)	Autorizzazione alla partecipazione qualificata (art. 19, punto 5)	Stessa autorità (BCE su proposta BI) e stesso iter MVU, ma la BCE in art. 14 «rilascia», in art. 19 co. 5 «decide se vietare» (al decorso del termine l'operazione si intende non vietata)
Tetto dell'1% nelle BP (art. 30 co. 2, punto 7)	Soglie del Capo III (artt. 19-24, punto 5)	Tutela il tipo societario cooperativo (diritto societario), oppure la sana e prudente gestione (vigilanza); coesistono e si saldano solo alla trasformazione in SpA
Appartenenza obbligatoria al gruppo per le BCC (art. 33 co. 1-bis, punto 7)	Condizioni tassative dell'art. 14 per le banche ordinarie (punto 4)	Condizione strutturale ulteriore senza parallelo nelle banche ordinarie: il venir meno del gruppo travolge l'autorizzazione (art. 36 co. 1-bis)

2.4. Rete dei collegamenti

Fondamentali (punti 1-3) - art. 1 lett. b) + art. 10 co. 2 —[insieme rendono necessaria l']→ autorizzazione, che l'art. 14 co. 2 attribuisce alla BCE - art. 14 co. 3 —[impedisce senza autorizzazione l'iscrizione nel]→ registro delle imprese (autorizzazione costitutiva) - art. 10 co. 3 e art. 14 co. 1 lett. a) —[realizzano la]→ despecializzazione operativa e istituzionale - art. 15 co. 01 —[prova il cambio di modello liberalizzando l']→ apertura delle succursali - art. 6-bis —[limita i poteri della Banca d'Italia entro]→ le disposizioni del MVU - art. 7 co. 6 —[obbliga la Banca d'Italia a collaborare con]→ le autorità del SEVIF e del MVU - art. 10 co. 2 —[se violato, integra il reato di]→ abusivismo bancario (art. 131)

Accesso al mercato (punto 4) - art. 14 (autorizzazione) —[è condizione necessaria per l'iscrizione in]→ art. 13 (albo delle banche) - art. 15 (succursali) —[si contrappone come

presenza stabile a]→ art. 16 (libera prestazione di servizi) - art. 17 —[delimita per esclusione il campo del mutuo riconoscimento di]→ art. 16 - art. 18 co. 1 —[estende alle finanziarie italiane partecipate (≥90% dei voti) il regime di]→ artt. 15 e 16

Assetti proprietari (punto 5) - art. 19 co. 1-2 —[fissa le soglie che azionano la valutazione su sei criteri di]→ art. 19 co. 5 - art. 19 co. 3 —[rinvia per indirette e concerto a]→ art. 22 - art. 23 —[fornisce la nozione di controllo presupposto di]→ art. 19 co. 1 e art. 24 - art. 19/art. 20 —[il mancato rispetto attiva la]→ art. 24 co. 1 (sospensione del voto) - art. 24 co. 2 —[deroga all'art. 2377 c.c. legittimando all'impugnazione]→ la Banca d'Italia (termine 180 gg anziché 90)

Esponenti e partecipanti (punto 6) - art. 25 co. 1 —[richiama come destinatari i titolari delle partecipazioni di]→ art. 19 - art. 25 co. 3 —[in caso di inosservanza innesca l'impugnabilità ex]→ art. 24 co. 2 - art. 26 co. 3 lett. f) —[delega la sospensione al decreto, attuata da]→ art. 6 d.m. 169/2020 - art. 26 co. 5 —[perimetra le misure correttive a competenza e composizione ex]→ artt. 10 e 12 d.m. 169/2020 - art. 26 co. 6 —[attribuisce il potere sussidiario di decadenza alla]→ Banca d'Italia, se l'organo interno non provvede

Specialità cooperative (punto 7) - art. 33 co. 1-bis —[condiziona l'autorizzazione all'adesione a]→ artt. 37-bis/37-ter (gruppo bancario cooperativo) - art. 36 co. 1-bis —[al recesso/esclusione dal gruppo impone]→ trasformazione in SpA o liquidazione - art. 37-bis co. 3 lett. b) —[consente alla capogruppo di nominare/revocare organi, in deroga a]→ art. 33 co. 3 (nomina assembleare) - art. 28 co. 2-ter —[consente di limitare il rimborso ai recedenti per tutelare]→ la computabilità nel patrimonio di vigilanza (CET1) - art. 31 co. 3 (BP) —[rinvia per le operazioni straordinarie a]→ artt. 56-57 TUB

2.5. Trappole

Fondamentali (punti 1-3) - La Banca d'Italia **non** emana decreti legge: emana **regolamenti e disposizioni di vigilanza** (art. 4 co. 1). - Il TUB **non** ha rinunciato alla stabilità: le finalità dell'art. 5 sono complementari. - La despecializzazione **non** sta nell'art. 5 ma negli artt. 10 co. 3 e 14 co. 1 lett. a). L'art. 5 contiene la concorrenza **come finalità**. - Giuffrè **non** era un banchiere: raccoglieva senza erogare credito. Riguarda il dibattito impresa / servizio pubblico, **non** è l'origine dell'art. 11. - L'art. 10 non nomina l'autorizzazione: va combinato con l'art. 1 lett. b). La parola chiave nella definizione di banca è «**autorizzata**». - La BCE autorizza **tutte** le banche, non solo le significative.

Accesso al mercato (punto 4) - Contare 6 condizioni invece di 7 all'art. 14: si dimentica la lett. **a-bis** (sede legale e direzione generale in Italia), inserita tra la a) e la b). - Invertire l'iter costitutivo: l'autorizzazione **precede** l'iscrizione al registro delle imprese (lì nasce il soggetto), l'iscrizione all'albo viene **per ultima**. - Confondere **banca universale** (modello ordinamentale) con **banca mista** (pratica storica pre-1936). - Riferire la soglia del 90% dell'art. 18 al capitale: va riferita ai **diritti di voto** in assemblea ordinaria.

Assetti proprietari (punto 5) - Confondere partecipazioni **a monte** (artt. 19-24) con quelle **a valle** (della banca in altre imprese): discipline distinte. - Dire che il termine per

alienare è sempre 120 giorni: quello vale solo in caso di **rigetto** dell'istanza; negli altri casi lo fissa l'Autorità. - Credere che la separatezza banca-industria sugli assetti esista ancora: i commi 6 e 7 dell'art. 19 (tetto 15% alle industrie) sono stati **abrogati nel 2010**. - Trattare le presunzioni dell'art. 23 co. 2 come assolute: sono **relative** («salvo prova contraria»).

Esponenti e partecipanti (punto 6) - Dire che il partecipante privo dei requisiti «decade»: la decadenza presuppone un ufficio (art. 26); il partecipante perde i **diritti di voto** sull'eccedenza e deve alienarla (art. 25). - Applicare il d.m. 169/2020 ai **partecipanti**: vale solo per gli **esponenti** (art. 26); ai partecipanti si applica ancora il d.m. 144/1998 per la sola onorabilità. - Riportare lo schema del d.m. 161/1998 (delitti/contravvenzioni) come vigente: il 169/2020 ragiona per **fasce di pertinenza al settore** e soglie di pena. - Esporre come diritto vigente il nuovo art. 26 co. 5 riscritto dal d.lgs. 208/2025 (CRD VI): la sua applicazione è **differita**, va segnalato come non ancora operativo.

Specialità cooperative (punto 7) - Dire che le BP «non sono cooperative»: lo sono per forma (art. 29 co. 1) e per voto capitario (art. 30 co. 1); manca la **mutualità prevalente**, non il tipo. - Confondere il tetto dell'1% (art. 30 co. 2, diritto societario) con le soglie del Capo III (art. 19, vigilanza): piani distinti che si sommano. - Scambiare i soci minimi: **200** per le BP (art. 30 co. 4), **500** per le BCC (art. 34 co. 1). - Presentare la capogruppo come una BCC o come controllante ordinaria: è una **SpA** (art. 37-bis co. 1) e dirige col **contratto di coesione**; sono le BCC a controllarla col 60%+. - Dimenticare il **3%** ai fondi mutualistici delle BCC (art. 37 co. 2), obbligo distinto e aggiuntivo rispetto al 70% a riserva.

2.6. Da ripassare

- **Le due direttive** (1977 e 1989) e la sequenza d.p.r. 350/85 → d.lgs. 481/92 → TUB.
- **Il binomio** dell'art. 10 co. 1 e la riserva della sola raccolta (art. 11).
- **Le 7 condizioni dell'art. 14** (incl. la lett. a-bis) e l'iter autorizzazione → registro imprese → albo.
- **Le soglie** del Capo III (art. 19) vs il tetto dell'1% delle BP (art. 30 co. 2); «acquisizione a qualsiasi titolo» (art. 19).
- **Requisiti vs criteri** e il doppio binario d.m. 144/1998 (partecipanti) / d.m. 169/2020 (esponenti); CRD VI (d.lgs. 208/2025) non ancora operativo.
- **La soglia dei 16 mld** delle BP (l. 21/2024) e il **gruppo bancario cooperativo** (artt. 37-bis/37-ter, contratto di coesione, controllo invertito).
- **Non toccati o da approfondire:** art. 7 (segreto d'ufficio, tre eccezioni); l. 262/2005 artt. 20-21 (coordinamento vs collaborazione); art. 9 (reclamo al CICR); art. 12 (obbligazioni bancarie); art. 117 Cost.; le tre letture del rapporto fra le finalità dell'art. 5; art. 136 (obbligazioni degli esponenti); il raccordo col c.c. dell'art. 150-bis; i poteri di early intervention (art. 78) richiamati dalla soglia delle BP.